Banque de la République d'Haïti

CIRCULAIRE
No 95-1A

AUX MAISONS DE TRANSFERT

Conformément au paragraphe premier de l'article 2.1.2 de la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves, pour tenir compte de l'évolution du cours de la gourde par rapport aux principales devises étrangères, la Banque de la République d'Haïti (BRH) modifie le seuil établi par la loi ainsi qu'il suit :

Les maisons de transfert sont tenus de recueillir de tous clients, réguliers ou occasionnels, des déclarations de transaction en espèces ou au porteur pour tout montant supérieur ou égal à QUARANTE MILLE GOURDES (Gdes 40,000.^{00}) ou son équivalent en monnaies étrangères.

Les formulaires de déclaration de transaction des clients annexés à la présente circulaire devront être transmis à l'Unité Centrale de Renseignements Financier (UCREF) au plus tard trois (3) jours ouvrables pour les maisons de transfert se trouvant dans la zone métropolitaine et cinq (5) jours ouvrables pour les maisons de transfert se trouvant en provinces, après qu'ils ont été remplis. Les copies desdits formulaires doivent être convenablement répertoriées et disponibles pour inspection par la Banque de la République d'Haïti.

En cas de non respect de la présente circulaire, les maisons de transfert s'exposent à des pénalités et à des mesures administratives, ce sans préjudice des autres sanctions dont peut être frappée l'institution ou la personne fautive, en vertu de la loi du 21 février 2001.

a) Pénalité pour non disponibilité de renseignements pour inspection

A défaut de fournir les copies des formulaires, les maisons de transfert sont assujetties à une pénalité de cinq mille gourdes (Gdes 5, 000.^{00}) par jour d'infraction.

La période de pénalité s'étend du jour de l'infraction (demande de renseignements par la BRH) jusqu'à celui où les renseignements sont mis à la disposition des agents de la BRH.

b) Pénalité pour absence de formulaire

A défaut de remplir le formulaire de transaction, les maisons de transfert encourent une amende de cent mille gourdes (Gdes. 100,000.^{00}) par jour d'infraction.

La période de pénalité s'étend du jour où une transaction aurait du faire l'objet d'un report auprès de l'UCREF au jour où la BRH constate l'infraction.

c) Pénalité pour retard de transmission de formulaire

En cas de retard de transmission d'un formulaire, les maisons de transfert encourent une pénalité de cinq mille gourdes (Gdes. 5,000.^{00}) par jour d'infraction.

P.O. BOX 1570, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone: (509) 299-(1200 à 09 (Fax: (509) 299-1215

La période de pénalité s'étend du jour où un formulaire aurait du être transmis à l'UCREF au jour où cette dernière le reçoit.

d) Pénalité pour non transmission de formulaire

En cas de non transmission de formulaire de transactions dûment rempli à l'UCREF, les maisons de transfert encourent une pénalité de cent mille gourdes (Gdes. 100,000.^{00}) par jour d 'infraction.

La période de pénalité s'étend du jour où un formulaire aurait dû être transmis au jour où la BRH constate l'infraction.

La présente circulaire entre en vigueur le 3 novembre 2008 et remplace la circulaire 95 du 1^{ier} aout 2000.

Port-au-Prince, le 30 octobre 2008

Philippe W. Lahens
Vice-Gouverneur

p.j. : Formulaire déclaration de transaction

LOGO

FORMULAIRE DE DECLARATION DE TRANSACTIONS

La circulaire 95-1A de la BRH exige que les maisons de transfert recueillent les informations sur la transaction.

SECTION A- L'Institution

A1. Maison de transfert

A.2 Nom de l'institution Financière :_____ **A.3 Adresse** _____

A.4 Date de la Transaction : (jj/mm/aa) _____ / _____ / _____ **A.5 No de Patente**_____

A.6 No de téléphone_____

SECTION B – LA TRANSACTION

B.1 Envoi d'argent vers _____ _____
Pays **Ville**

B.2 Montant en

Espèces ☐ Montant _____

Chèque ☐ Montant _____

Autres_____

B. 3 Montant total de la transaction : _____

B. 4 Monnaie : GDES ☐ USD ☐ EURO ☐ PESO ☐ CAN ☐ AUTRES ☐

SECTION C- L'EXPEDITEUR

C.1. Nom : **Prénom :** **Nationalité :**

C.2 Type d'identification :

CIN ☐ NIF ☐ Passeport ☐ Permis de conduire ☐ Autres ☐
Pays_____

C.3. Numéro d'identification _____

C.4. Adresse de l'expéditeur

C.5. Numéro de téléphone

Portable _____
Résidence _____
Bureau_____

SECTION D- LE DESTINATAIRE

D.1. Nom : **Prénom :**

D. 2 Adresse :

D.3. Numéro de téléphone
Portable_____
Résidence_____
Bureau_____

SECTION E – BENEFICIAIRE DE LA TRANSACTION

A remplir au cas où le destinataire n'est pas le bénéficiaire de la transaction

E.1. Personne Morale ☐	**E.2.** Personne Physique ☐
Nom	Nom
Statut Juridique	Prénom
Secteur d'activité	Adresse
Adresse	Téléphone
Téléphone	Profession
Nom du propriétaire	NIF
Téléphone	Nationalité

SECTION F – LA PROVENANCE DES FONDS

Cette section doit être toujours remplie

F.1. Je soussigné (e) déclare que les fonds objet de la présente transaction proviennent de : _____ _____ Je m'engage d'ores et déjà à fournir toute les fois où ceci sera sollicité, la preuve de la provenance desdits fonds.

Fait à Port-au-Prince, ce .....

Lu et approuvé

Signature

SECTIONG – ESPACE RESERVE A L'INSTITUTION FINANCIERE

G.1. Initié par : _____

G.2. Autorisé par : _____

G.3 Transaction acceptée

G.4 Transaction refusée

Motif_____

H.5 Remarques :